

धोखाधड़ी का पता लगाना



सीखने के परिणाम

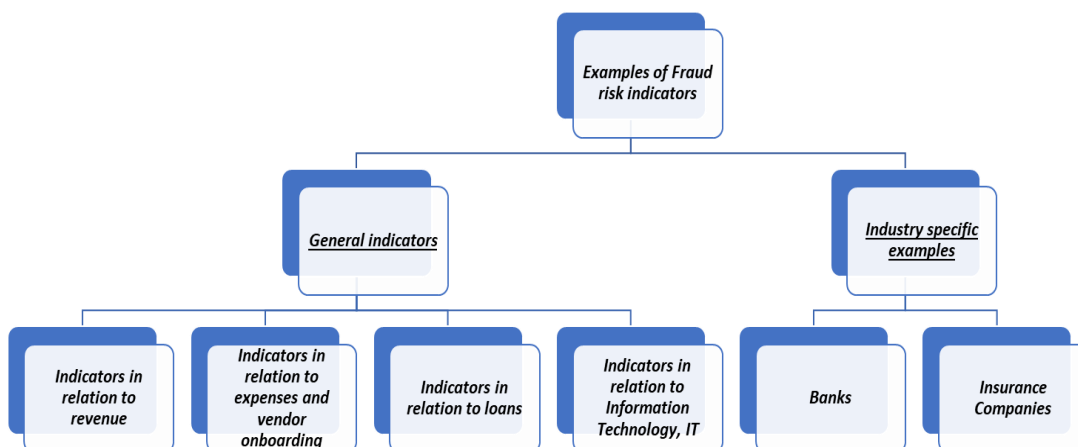
इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप समझ पाएंगे-

- ☐ धोखाधड़ी का जोखिम
- ☐ स्थिति का संदर्भ
- ☐ लाल झंडों/पूर्व चेतावनी संकेतों के उदाहरण
- ☐ धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों का वर्गीकरण
- ☐ डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ सांख्यिकीय तकनीकें और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन उपकरण
- ☐ डेटा माइनिंग और इसकी तकनीकें
- ☐ गुणात्मक साक्ष्य
- ☐ FAI जुड़ाव में कानूनों और विनियमों की प्रयोज्यता
- ☐ प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुसार सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता
- ☐ हाइपोथेसिस थ्योरी

अध्याय का अवलोकन



<i>Applicability of laws in FAI engagement</i>	
<i>Direct Impact laws</i>	<i>Engagement specific laws</i>



परिचय

फोरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन (FAI) में आम तौर पर धोखाधड़ी की घटनाओं या संदिग्ध लेनदेन की संभावना शामिल होती है। धोखाधड़ी किसी अन्य व्यक्ति को धोखे या अन्य अनुचित तरीकों से प्रॉपर्टी या पैसे से वंचित करने के लिए सोच-समझ कर या जानबूझकर किया गया कार्य है।

"धोखाधड़ी" की खास विशेषताओं में धोखाधड़ी करने के लिए प्रोत्साहन या दबाव, ऐसा करने का एक कथित अवसर और कार्य का कुछ तर्कसंगतकरण शामिल होता है। इसलिए, कार्य के उद्देश्यों के हिस्से के रूप में इरादे का सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। "जोखिम" एक प्रतिकूल घटना या परिणाम की संभावना है, जैसे कि धोखाधड़ी की मौजूदगी।

इसलिए, धोखाधड़ी जोखिम एक धोखाधड़ी परिदृश्य में लागू जोखिम की अवधारणा है। यह प्रोफेशनल को महत्वपूर्ण क्षेत्रों और धोखाधड़ी के प्रति ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों पर काम को केंद्रित करने और प्राथमिकता देने में मदद करता है।



6.1 धोखाधड़ी की भविष्यवाणी/संकेतक

- (A) **धोखाधड़ी की भविष्यवाणी:** परिस्थिति का संदर्भ निर्धारण FAI कार्य के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। धोखाधड़ी की घटनाओं या संदिग्ध लेनदेन की संभावना वाले FAI कार्यों को कानून का पालन करना चाहिए और प्रोफेशनल को उचित पूर्वानुमान के बिना ऐसे कार्यों का संचालन नहीं करना चाहिए। **पूर्वानुमान परिस्थितियों की समग्रता की समीक्षा और धोखाधड़ी या कुछ गैरकानूनी गतिविधि की संभावना का मूल्यांकन करने पर आधारित है जिसको जांच की आवश्यकता है।**

प्रत्येक FAI कार्य को जो चीज अलग बनाती है, वह है स्थिति का संदर्भ और वह वातावरण जिसमें संबंधित घटनाएं होती हैं। ठीक इसी तरह से, कोई भी कार्य "कुछ खोजने" की प्रत्याशा में शुरू नहीं होता है और हमेशा "किसी गतिविधि के होने की संभावना" की आवश्यकता होती है, भले ही यह केवल एक संदेह ही क्यों न हो।

वास्तव में, प्राथमिक हितधारकों से आने वाला मेंडेट हमेशा किसी प्रकार के पूर्वानुमान या संदेह (जैसे, क्रय प्रबंधक और विक्रेता या आपूर्तिकर्ता के बीच मिलीभगत का संदेह) का संकेत देगा। यह, प्राथमिक हितधारक के साथ परिचर्चा द्वारा कार्य के उद्देश्यों को स्थापित करने के समय विशेषकर महत्वपूर्ण होता है। बाद में जोखिम मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों की पहचान करने में मदद करेगा जो फिर से पूर्वानुमान स्थापित करने में सहायता करेगा।

- (B) **धोखाधड़ी संकेतक:** किसी भी FAI कार्य के लिए प्रोफेशनल को पूर्वानुमान पर कार्य करने की जरूरत होगी, जो परिस्थितियों की समग्रता की समीक्षा और धोखाधड़ी या कुछ गैरकानूनी गतिविधि की संभावना का मूल्यांकन करने पर आधारित है जिसके जांच की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, "लाल झंडे", "पीले झंडे", "हरे झंडे" या "धोखाधड़ी संकेतक" की उपस्थिति FAI कार्य का संचालन करने के लिए उचित ट्रिगर हो सकती है।

लाल झंडे किसी भी कंपनी के वित्तीय विवरणों या संबंधित दस्तावेजों में कुछ अवांछनीय विशेषताओं को संदर्भित करते हैं जो धोखाधड़ी या अनुचित व्यवहार की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। हालांकि यह हमेशा धोखाधड़ी का परिणाम नहीं हो सकता है लेकिन ऐसे संकेतकों की समीक्षा और जांच महत्वपूर्ण है।

पीले झंडे प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों या लेनदेन को संदर्भित करते हैं जिन्हें ध्वजांकित किया जाता है क्योंकि वे प्रकृति में असामान्य हैं। ऐसी गतिविधियाँ सामान्यतौर पर नियमित और पूरी तरह से कानूनी होती हैं, लेकिन भविष्य में जोखिम पैदा कर सकती हैं और इनका इस्तेमाल निवारक नियंत्रण तैयार करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बैंक अब क्रेडिट कार्ड धारक को यह वेरिफ़ाई करने के लिए कॉल करते हैं कि क्या कोई असामान्य लेनदेन, जैसे कि अधिक मूल्य का, या किसी अलग स्थान या विदेशी स्थान से किया गया लेनदेन प्राधिकरण से पहले वास्तविक है।

हरे झंडे कई मायनों में लाल झंडे के विपरीत हैं। इन्हें 'सच से भी ज्यादा अच्छा' संकेतक कहा जा सकता है। एक उदाहरण यह हो सकता है कि एक निश्चित कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जबकि वास्तव में उद्योग में गिरावट का रुख है। ये केवल संकेतक हैं और धोखाधड़ी की गतिविधि के निर्णायक सबूत नहीं हैं और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इनकी जांच की जानी चाहिए।

धोखाधड़ी के संकेतक धोखाधड़ी के उच्च जोखिम और कमजोर क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों की पहचान कार्य को प्राथमिकता देने और उपयुक्त कौशल उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। यह तथ्य कि धोखाधड़ी सामान्यतौर पर छिपी होती है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसा होने पर भी, प्रोफेशनल ऐसी घटनाओं या स्थितियों की पहचान कर सकता है जो धोखाधड़ी करने के लिए प्रोत्साहन या दबाव (उद्देश्य) का संकेत देती हैं या ऐसा करने के लिए परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं (अवसर)।

धोखाधड़ी सामान्य तौर पर मुनाफ़ा कमाने के उद्देश्य और सिस्टम में कमज़ोरी का फायदा उठाने के लिए की जाती है तथा इसे स्वीकार्य के रूप में तर्कसंगत बनाया जाता है।

6.1.1 धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों के उदाहरण

धोखाधड़ी के जोखिम के महत्व का आकलन करने में प्रोफेशनल निम्नलिखित धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों (जिन्हें लाल झंडे और प्रारंभिक चेतावनी संकेत भी कहा जाता है) पर विचार कर सकते हैं: -

सामान्य संकेतक

- ♦ असामान्य वित्तीय विवरण और प्रदर्शन संकेतक जैसे: -
 - (a) साल दर साल प्रस्तावित समान ऑडिट समायोजन का पैटर्न
 - (b) लगातार नकदी प्रवाह की समस्याएँ, तब भी जब संगठन ने रेगुलर मुनाफे की रिपोर्ट की हो

- (c) जब बाकी उद्योग में मंदी आई हो, तब भी उत्कृष्ट परिणाम
- (d) पुस्तकों में लेन-देन जो पूर्ण या समय पर दर्ज नहीं किए गए हैं या राशि, अकाउंटिंग पीरियड, वर्गीकरण या नीति के अनुसार अनुचित तरीके से दर्ज किए गए हैं
- (e) असंगठित सहायक और सामान्य खाता बही
- ◆ संगठन की असामान्य वित्तीय स्थिति जैसे: -
 - (a) प्रतिस्पर्धियों की तुलना में असामान्य वित्तीय अनुपात
 - (b) उद्योग में प्रतिस्पर्धियों से काफ़ी आगे निकल जाना
 - (c) संगठन के फॉर्च्यून में अचानक बदलाव (बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा या घाटा)
 - (d) लगातार वित्तीय दबाव (नकदी प्रवाह या मुनाफ़ा)
 - विक्रेताओं या ग्राहकों के साथ असामान्य नज़दीकी संबंध
 - अत्यधिक संबंधित पार्टि लेन-देन
 - कर्तव्यों का अपर्याप्त पृथक्करण या कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों को शेयर करने की इच्छा में कमी
 - अत्यधिक नकदी लेन-देन
 - कर्मचारी व्यवहार और जीवनशैली में विसंगतियाँ
 - पारदर्शिता और सूचना शेयर करने की कमी
 - अस्पष्टीकृत इन्वेंट्री विसंगतियाँ
 - स्वतंत्र निरीक्षण की कमी
 - संगठन के निर्णय लेने में अनुक्रम संरचना का पालन न करना
 - पूछताछ या विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं से उत्पन्न प्रबंधन या कर्मचारियों की असंगत, अस्पष्ट या अविश्वसनीय प्रतिक्रियाएँ
 - सीमित या खराब लिखित नीतियाँ और/या प्रक्रियाएँ
 - आंतरिक नियंत्रण की कमी या रिपोर्ट की गई आंतरिक नियंत्रण चूक के प्रति लापरवाही भरा नज़रिया
 - नियंत्रणों के मैनेजमेंट के ओवरराइड होने का उदाहरण
 - संचालन, ब्रांड मूल्य और प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय दबाव
 - कर्मचारियों द्वारा किसी भी वित्तीय क्षति का सामना करना
 - तीसरे पक्ष को वित्तीय क्षति पहुँचाना
 - आपराधिक, नागरिक और विनियामक दायित्व
 - हितधारकों के बीच साख को नुकसान

रेवन्यू के संबंध में संकेतक

- ◆ बजट रेवन्यू और वास्तविक रेवन्यू के बीच अस्पष्टीकृत भिन्नताएँ
- ◆ रेवन्यू के आँकड़ों को बढ़ाने के लिए समय से पहले या अनुचित तरीके से रेवन्यू बुकिंग के रूप में रेवन्यू मान्यता में हेरफेर
- ◆ काल्पनिक रेवन्यू या बिक्री - डिलीवरी या सेवा के प्रमाण के साथ समर्थित नहीं
- ◆ बिक्री मूल्य में वृद्धि के बिना बिक्री की मात्रा में वृद्धि
- ◆ अस्पष्टीकृत या अस्वीकृत उच्च छूट, खासकर पीरियड के आखिर में
- ◆ रेवन्यू मान्यता से संबंधित उद्योग-विशिष्ट विनियमों और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का गैर-अनुपालन

व्यय और विक्रेता ऑनबोर्डिंग के संबंध में संकेतक

- ◆ बही खाते में काल्पनिक या बढ़े हुए खर्चों के द्वारा पैसों की हेराफेरी, व्यक्तिगत मुनाफाखोरी और विक्रेता-कर्मचारी मिलीभगत के माध्यम से रिश्वत लेना
- ◆ प्रमुख व्यय में भारी/अस्पष्टीकृत भिन्नता, जो व्यवसाय के आकार और संगठन के संचालन की प्रकृति के अनुरूप नहीं है
- ◆ वास्तविक व्ययों की तुलना में बजटीय व्ययों में असामान्य पैटर्न
- ◆ समायोजन प्रविष्टियों के रूप में अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में दर्ज किए गए व्यय
- ◆ विक्रेता के व्यवसाय की मात्रा में अचानक वृद्धि और संगठन की नियमित ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं के अनुसार विक्रेताओं की ऑनबोर्डिंग नहीं होना
- ◆ काल्पनिक चालान के साथ वित्तीय अभिलेखों में हेरफेर करने के लिए "घोस्ट वेंडर्स(विक्रेता)" का इस्तेमाल करना
- ◆ खरीद में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को विकृत करने के लिए बोली में हेराफेरी की मिलीभगत
- ◆ विक्रेताओं द्वारा घटिया और रद्दी माल या सेवाओं की डिलीवरी या सस्ते विकल्पों का उपयोग करना जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है (प्रतिस्थापन धोखाधड़ी)
- ◆ अघोषित हितों के टकराव के कारण विक्रेता चयन प्रक्रिया में हेराफेरी करना जिसके परिणामस्वरूप अनुचित विक्रेता चयन, बढ़ी हुई कीमतें या घटिया माल या सेवाएं होती हैं
- ◆ विक्रेताओं के साथ कर्मचारियों की मिलीभगत से ऐसी खरीदारी करना जो आवश्यक नहीं है, जिसके कारण अप्रचलन, धोखाधड़ी वाले भुगतान और संभावित रूप से रिश्वत या घूस की प्राप्ति होती है

- ◆ कुछ आवश्यकताओं या योग्यताओं के अनुपालन को धोखा देने के लिए जाली अनुबंध, प्रमाण पत्र, लाइसेंस जैसे झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना
- ◆ विक्रेता द्वारा कम मूल्य कोट करने के बावजूद हाई कोट करने वाले विक्रेता को ऑनबोर्ड करना
- ◆ विक्रेता साठ-गांठ और केंद्रित विक्रेता (माफियाओं सहित)

ऋण के संबंध में संकेतक

- ◆ खासकर प्रॉपर्टी के बढ़े हुए मूल्यांकन द्वारा निर्मित ऑडिटेड वित्तीय विवरणों के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त करना
- ◆ ऋण प्राप्त करने के लिए वित्तीय आदि सहित जाली या परिवर्तित दस्तावेजों का उपयोग
- ◆ ऋण फंड की प्राप्ति से तुरंत पहले और बाद में लेन-देन, ताकि फंड के प्रवाह या ऋण फंड के अनधिकृत उपयोग के किसी भी संभावित उदाहरण को समझा जा सके
- ◆ ऋण लेनदेन से जुड़ी सुरक्षा के संबंध में विशेष एलिमेंट, जैसे कि क्या सुरक्षा किसी तीसरे पक्ष के स्वामित्व में है, अगर हाँ, तो उनके बीच संबंध की प्रकृति क्या है या किसी खास ऋण के लिए दी गई सुरक्षा पर पहले से ही बनाया गया कोई अघोषित ग्रहणाधिकार, जो किसी भी ऋण के लिए सुरक्षा कवरेज को बाधित कर सकता है
- ◆ ऋण समय पर नहीं चुकाया जाना और चूक के कारण, अगर कोई हो
- ◆ ऋण सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए गए संपार्श्विक के मूल्य या स्थिति का गलत प्रतिनिधित्व
- ◆ ऋण संस्थानों के कर्मचारियों की उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत, ऋण स्वीकृति में हेरफेर करना, ऋण योग्यता मूल्यांकन की अवहेलना करना आदि।
- ◆ पहचान की चोरी के माध्यम से प्राप्त ऋण

सूचना प्रौद्योगिकी, IT के संबंध में संकेतक

- ◆ संवेदनशील डेटा तक अनधिकृत एक्सेस या संचालन को बाधित करने के लिए हैकर्स और साइबर अपराधियों द्वारा IT सिस्टम को टारगेट करना। ग्राहक डेटा की हानि या चोरी से वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी या अन्य धोखाधड़ी गतिविधियाँ हो सकती हैं (साइबर सुरक्षा उल्लंघन)
- ◆ कर्मचारियों या तीसरे पक्ष के सहयोगियों द्वारा मूल्यवान जानकारी, सिस्टम या बुनियादी ढांचे तक पहुँच, उन्हें धोखाधड़ी के संभावित सोर्स बनाती है। डेटा तक कोई भी अनधिकृत एक्सेस, बौद्धिक संपत्ति की चोरी, या व्यक्तिगत फायदे के लिए कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग (अंदरूनी खतरे)
- ◆ कोड या कॉन्फिगरेशन में अनधिकृत संशोधनों, सिस्टम तक अनधिकृत एक्सेस, या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए जानबूझकर कमज़ोरियों को पेश करके IT सॉफ्टवेयर, सिस्टम या प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग

उपर्युक्त धोखाधड़ी जोखिम संकेतक, हालांकि सांकेतिक हैं, स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। ऐसा होने पर भी, वे केवल उदाहरण हैं और उसी के अनुसार, प्रोफेशनल अपनी कार्य प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में अतिरिक्त या अलग धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों की पहचान कर सकते हैं।

6.1.2 उद्योग विशिष्ट उदाहरण

बैंकों के मामले में, कुछ प्रारंभिक चेतावनी संकेत जो ऋण अकाउंट में कुछ गलत कामों के बारे में सचेत कर सकते हैं जो धोखाधड़ी के रूप में सामने आ सकते हैं, वे इस प्रकार हैं: -

- ◆ वार्षिक रिपोर्ट में घोषित सांविधिक निकायों को निर्विवाद भुगतान में चूक, उच्च मूल्य के चेक का बाउंस होना
- ◆ उधारकर्ता द्वारा किए जाने वाले प्रोजेक्ट के दायरे में बार-बार बदलाव
- ◆ प्रोजेक्ट की लागत जो प्रोजेक्ट की स्थापना की मानक लागत से बहुत अलग हो
- ◆ बैंक के पास लंबे समय तक विदेशी बिलों का बकाया रहना और बिलों के अतिदेय रहने की प्रवृत्ति
- ◆ बैंक गारंटी का बार-बार आह्वान और लेटर ऑफ क्रेडिट का हस्तांतरण
- ◆ इंटर-कनेक्टेड कंपनियों के साथ बड़ी संख्या में लेन-देन और ऐसी कंपनियों से बड़ी मात्रा में बकाया राशि
- ◆ साल दर साल बिना बिल वाले रेवन्यू में पर्याप्त वृद्धि
- ◆ टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में वर्किंग कैपिटल के उधार में उल्लेखनीय वृद्धि
- ◆ अकाउंटिंग पीरियड और/या अकाउंटिंग पॉलिसी में बार-बार बदलाव
- ◆ ऋण खातों में भारी कैश विड्राल
- ◆ असंबंधित पक्षों को उच्च मूल्य का RTGS भुगतान

बीमा कंपनियों के मामले में, धोखाधड़ी के जोखिम के कुछ संकेतक हो सकते हैं: -

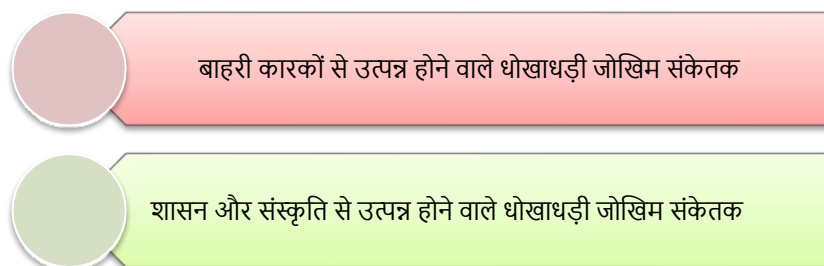
- ◆ अपेक्षाकृत कम अवधि में समान प्रकृति के कई दावों को दर्ज करना (जनरल इंश्योरेंस के मामले में)
- ◆ दावाकर्ता, शीघ्र निपटान के लिए कम राशि पर दावा निपटाने के लिए तैयार है, अन्य बीमाकर्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था को बीमा कवरेज देने से मना करना
- ◆ प्रीमियम राशि या पॉलिसियों की प्राप्ति न होने के संबंध में बिचौलिए (जैसे एजेंट/दलाल) के बारे में ग्राहकों की शिकायतें

- ♦ बीमाकर्ताओं के बीच डेटा और डेटा आर्किटेक्चर की खराब गुणवत्ता
- ♦ बीमा व्यवसाय के बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण साइबर सुरक्षा उल्लंघन

6.1.3 धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों का वर्गीकरण

धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों को **बाहरी कारकों** से उत्पन्न होने वाले और **शासन एवं संस्कृति** से उत्पन्न होने वाले के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों का वर्गीकरण



A. बाहरी कारकों से उत्पन्न होने वाले धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों के उदाहरण

- तेजी से होने वाले बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, जैसे कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, उत्पाद अप्रचलन, या ब्याज दरें
- प्रतिस्पर्धा का उच्च स्तर या बाजार संतुष्टि, घटते मार्जिन के साथ
- खासकर उसी उद्योग में अन्य कंपनियों की तुलना में तेजी से विकास या असामान्य लाभप्रदता
- एक मजबूत वित्तीय उपस्थिति या एक निश्चित उद्योग क्षेत्र पर हावी होने की क्षमता जो इकाई को आपूर्तिकर्ताओं या ग्राहकों को नियम या शर्तें निर्धारित करने की अनुमति देती है जिसके परिणामस्वरूप अनुचित या गैर-दूरी वाले लेनदेन हो सकते हैं
- ग्राहक मांग में उल्लेखनीय गिरावट और उद्योग या समग्र अर्थव्यवस्था में व्यापार विफलताओं में वृद्धि
- महत्वपूर्ण लंबित लेनदेन, जैसे कि व्यापार संयोजन या संविदा पुरस्कार पर खराब वित्तीय परिणामों की रिपोर्टिंग के कथित या वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव
- तीसरे पक्ष की जरूरतों या उम्मीदों को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट पर अत्यधिक दबाव

B. शासन और संस्कृति से उत्पन्न धोखाधड़ी जोखिम संकेतकों के उदाहरण

- मैनेजमेंट द्वारा संस्था के मूल्यों या नैतिक मानकों का अप्रभावी संचार, कार्यान्वयन, समर्थन या प्रवर्तन, या अनुचित मूल्यों या नैतिक मानकों का संचार
- विश्लेषकों, ऋणदाताओं और अन्य तृतीय पक्षों को आक्रामक या अवास्तविक पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध करने का मैनेजमेंट का अभ्यास
- संगठन के स्टॉक मूल्य या आय प्रवृत्ति को बनाए रखने या बढ़ाने में मैनेजमेंट द्वारा अत्यधिक रुचि
- प्रमोटरों द्वारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक लेन-देन के बीच कोई अंतर नहीं
- किसी करीबी स्वामित्व वाली संस्था में शेयरधारकों के बीच विवाद
- प्रतिभूति कानूनों या अन्य कानूनों एवं विनियमों के संभावित उल्लंघनों का ज्ञात इतिहास, या संस्था, उसके सीनियर मैनेजमेंट या शासन के प्रभारी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी या कानूनों और विनियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले दावे
- मैनेजमेंट या शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के व्यक्तिगत वित्तीय फॉर्च्यून, संस्था के वित्तीय प्रदर्शन द्वारा निकटता से जुड़े हैं, जो संस्था में महत्वपूर्ण वित्तीय हितों, उनके मुआवजे के महत्वपूर्ण हिस्से (उदाहरण के लिए, बोनस, स्टॉक विकल्प और अर्न-आउट व्यवस्था) जैसे किसी भी कारकों से उत्पन्न होती है, जो स्टॉक मूल्य, परिचालन परिणाम, वित्तीय स्थिति या नकदी प्रवाह के लिए आक्रामक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर निर्भर है, प्रबंधन पर या परिचालन कर्मियों पर शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा स्थापित वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अत्यधिक दबाव, जिसमें बिक्री या लाभप्रदता प्रोत्साहन लक्ष्य शामिल हैं।
- सीनियर मैनेजमेंट के बीच कम मनोबल
- मैनेजमेंट की गैर-प्रभावी निगरानी
- जटिल या अस्थिर संगठनात्मक संरचना
- गैर-प्रभावी अकाउंटिंग और सूचना प्रणाली जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करने वाली स्थितियाँ सम्मिलित हैं
- नियंत्रणों की अपर्याप्त निगरानी, जिसमें स्वचालित नियंत्रण और अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण शामिल हैं (जहाँ बाहरी रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है)
- आंतरिक नियंत्रण में ज्ञात महत्वपूर्ण कमियों को समय पर दूर करने में मैनेजमेंट का विफल रहना

- लेखांकन, लेखा परीक्षा, या रिपोर्टिंग मामलों पर वर्तमान या पूर्ववर्ती वैधानिक लेखा परीक्षक के साथ लगातार विवादों जैसे किसी भी कारण से प्रबंधन और वर्तमान या पूर्ववर्ती वैधानिक लेखा परीक्षक के बीच संबंधों का तनाव, वैधानिक लेखा परीक्षक पर अनुचित मांग जैसे कि वैधानिक लेखा परीक्षा के पूरा होने या वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के संबंध में अवास्तविक समय की कमी, वैधानिक लेखा परीक्षक पर प्रतिबंध अनुचित रूप से लोगों या सूचनाओं तक पहुंच को सीमित करना या शासन के साथ आरोपित लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, वैधानिक लेखा परीक्षक से निपटने में दबंग प्रबंधन व्यवहार, विशेष रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक के काम के दायरे को प्रभावित करने के प्रयासों या ऑडिट अनुबंध पर सौंपे गए या परामर्श किए गए कर्मियों के चयन या निरंतरता को शामिल करना
- उच्च टर्नओवर दर या लेखांकन, आंतरिक लेखा परीक्षा, या सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों का रोजगार



6.2 मात्रात्मक गवाही-डाटा खनन-उद्योग और विश्लेषण

धोखाधड़ी जोखिम पहचान प्रक्रिया के लिए उन सभी संभावित क्षेत्रों की समझ की आवश्यकता होती है जहां धोखाधड़ी की जा सकती है और तदनुसार जोखिम की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। धोखाधड़ी के संभावित रास्ते को समझने के लिए, पेशेवर प्रासंगिक नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा कर सकता है और यहां तक कि नियंत्रण वातावरण की सराहना प्राप्त करने के लिए कुछ धोखाधड़ी कमजोर प्रक्रियाओं के संक्षिप्त पूर्वाभ्यास पर विचार कर सकता है।

धोखाधड़ी जोखिम के वित्तीय प्रभाव को समझने के लिए, वार्षिक वित्तीय विवरण, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण (आईसीएफआर) जैसी वित्तीय जानकारी का उपयोग करके इसकी मात्रा निर्धारित करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी विशेष क्षेत्र को नोट करने के लिए एक सामान्य वित्तीय विश्लेषण पर विचार किया जा सकता है जो गहन डेटा एनालिटिक्स की आवश्यकता की ओर इशारा कर सकता है।

उदाहरण के लिए, लंबे समय तक बकाया देनदार या देनदार टर्नओवर अनुपात में तेज वृद्धि नकदी प्रवाह के मुद्दों और समय पर ऋण चुकौती के जोखिम का संकेत दे सकती है।

अनियमित और असंगत गतिविधियों या अन्य विसंगतियों के पैटर्न का विश्लेषण और खोज करने के लिए बुनियादी जानकारी की जांच के लिए एफएआई अनुबंध

में डेटा विश्लेषण लागू किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा आमतौर पर संगठन के अनुप्रयोग प्रणालियों या अंतर्निहित डेटाबेस से और कभी-कभी, बाहरी स्रोतों से भी प्राप्त किए जाते हैं। डेटा विश्लेषण कार्य के परिणाम का उपयोग परिकल्पनाओं और टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए किया जाता है जो रिपोर्ट किए जाने वाले निष्कर्षों का हिस्सा बन सकते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी नई तकनीकों के साथ अभिसरण करने वाला एक गतिशील क्षेत्र है।

प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) आदि। इन सभी को सामूहिक रूप से "धोखाधड़ी जांच" (एफआई) उपकरण के रूप में भी संदर्भित किया जा रहा है जो एफआई अनुबंध में डेटा विश्लेषण का समर्थन और सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित हुए हैं।

डेटा विश्लेषण के लिए उपलब्ध कुछ आमतौर पर ज्ञात उन्नत उपकरणों में Knime, ACL, IDEA, SQL, SAS, Python, R, आदि शामिल हैं। ऐसे उपकरण सांख्यिकीय तकनीकों पर आधारित होते हैं और उन्हें कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, कई डेटा विजुअलाइज़ेशन टूल उपलब्ध हैं जिनमें सीमित डेटा विश्लेषण क्षमताओं के साथ-साथ ग्राफिक डेटा प्रतिनिधित्व क्षमताएं हैं जैसे कि पावर बीआई, झांकी, आदि। पेशेवर अनुबंध के दौरान उपकरण और उनके उपयोग पर निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार, डेटा विश्लेषण परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है जो निष्कर्ष पर पहुंचने में पेशेवर सहायता करता है।

डेटा माइनिंग बड़ी मात्रा में डेटा से पैटर्न निकालने की प्रक्रिया है। यह डेटा में छलावरण पैटर्न और संबंधों की पहचान करने में सहायता करता है। डेटा माइनिंग तकनीकों में विशिष्ट लेनदेन का पता लगाने के लिए डेटा की मात्रा में फ़िल्टर लागू करना शामिल है। यह धोखाधड़ी का पता लगाने में डेटा माइनिंग को एक अनिवार्य उपकरण बनाता है क्योंकि यह पैटर्न की पहचान करने में मदद करता है। संदिग्ध और असामान्य पैटर्न का उपयोग आगे दोहराए जाने वाले पैटर्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। डेटा खनन, संदिग्ध पैटर्न की पहचान करके, अन्य डेटा विश्लेषण के लिए इसका उपयोग करने योग्य बनाता है।



6.3 गुणात्मक साक्ष्य

अनुबंध के लिए धोखाधड़ी जोखिम के महत्व का आकलन करते समय, गुणात्मक कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। जोखिमों की मात्रात्मक सूची केवल एक प्रारंभिक बिंदु होगी, लेकिन एक अधिक व्यापक मूल्यांकन केवल अन्य गैर-वित्तीय जानकारी और अन्य गुणात्मक इनपुट को शामिल करके संभव होगा।

पेशेवर लेनदेन के गुणात्मक पहलुओं की भी समीक्षा कर सकता है, जैसे कि शामिल पार्टियां, व्यक्तिगत हस्ताक्षरकर्ता और पार्टियों के बीच कोई संभावित संबंध। ये कनेक्शन निम्नलिखित के रूप में हो सकते हैं: -

- ♦ पार्टियों और लेन-देन में शामिल व्यक्तियों के बीच संबंध या संबंध, जो विभिन्न क़ानूनों, पुरानी दोस्ती या संघों और अन्य संभावित कनेक्शनों के अनुसार कवर नहीं किए गए संबंधों के संदर्भ में हैं।
- ♦ पार्टियों और लेनदेन में शामिल व्यक्तियों के बीच ऋण या अन्य लेनदेन के रूप में महत्वपूर्ण वित्तीय हित।
- ♦ लेन-देन में शामिल पार्टियों और व्यक्तियों के बीच प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के लिए व्यक्तिगत गारंटी या प्रतिभूतियां।

गुणात्मक साक्ष्य पेशेवर को खुले छिपे हुए इरादों या रिश्तों को उजागर करने में सहायता करते हैं जो सच्चाई को खोजने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

डेटा विश्लेषण परीक्षण का उदाहरण

एक उदाहरणात्मक डेटा विश्लेषण परीक्षण जो एफएआई कार्यभार के दौरान एक पेशेवर द्वारा चलाया जा सकता है, जिसमें प्रोक्योर-टू-पे फ्रंक्शन में आरोप शामिल हैं, निम्नानुसार हो सकता है: -

- ◆ मात्रा और कीमत का तीन-तरफा या चार-तरफा मैच, अर्थात, खरीद आदेश (पीओ) की तुलना में माल रसीद नोट (जीआरएन) की तुलना में चालान की तुलना में खरीद मांग (पीआर)
- ◆ वित्तीय वर्ष के अंत या तिमाही के अंत में बुक किए गए चालान
- ◆ धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए मनी ट्रेल
- ◆ एक ही सामग्री के लिए महत्वपूर्ण मूल्य अंतर (एक ही विक्रेता से खरीद या विभिन्न विक्रेताओं से खरीद के बीच)
- ◆ खरीद आदेश विभाजन या चालान/भुगतान विभाजन
- ◆ चालान की तारीख से पहले भुगतान की तारीख
- ◆ पीओ जारी करने से पहले प्राप्त माल
- ◆ संदेय रकम
- ◆ उच्च मूल्य या डुप्लिकेट चालान/भुगतान
- ◆ गैर-व्यावसायिक घंटों या सप्ताहांत/छुट्टियों पर भुगतान
- ◆ नियत तारीख से पहले संसाधित भुगतान (या प्राप्त माल/कार्य पूर्ण)
- ◆ कर्मचारी डेटा या ग्राहक डेटा के साथ मेल खाने वाले विक्रेता विवरण
- ◆ एक ही विवरण/निर्देशांक वाले कई विक्रेता
- ◆ शुल्क संबंधी चिंताओं का पृथक्करण – उदाहरण के लिए, खरीद का प्रभारी व्यक्ति भी जीआरएन का अनुमोदन कर रहा है
- ◆ सामग्री की वास्तविक प्राप्ति के बिना जीआरएन मुक्का मारा गया (एलआर संदर्भ के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है)
- ◆ गैर-मौजूद विक्रेता को भुगतान
- ◆ उत्पादन योजना से अधिक इन्वेंट्री की खरीद
- ◆ बंद परियोजना के पुराने अप्रयुक्त बजट से खरीद
- ◆ परियोजना के पूरा होने और बंद होने के बावजूद खरीद आदेश खुले हैं

- ◆ छोटा अल्पकालिक जीवन सामग्री की खरीद और बाद में राइट-ऑफ
- ◆ विक्रेता को किया गया भुगतान, हालांकि विक्रेता को अग्रिम दिया गया और आगे कोई लेनदेन नहीं किया गया, उच्च रसद शुल्क और कम आधार मूल्य के माध्यम से अर्जित अतिरिक्त मार्जिन
- ◆ एक ही चालान के लिए कई भुगतान की सुविधा के लिए बुकिंग के समय चालान संख्या बदल दी गई
- ◆ दर अनुबंध के बावजूद हाजिर दरों पर सौदा



6.4 कानून और सबूत

6.4.1 एफएआई अनुबंध में कानूनों की प्रयोज्यता

प्रत्येक एफएआई अनुबंध अद्वितीय है और, कुछ मामलों में, प्रासंगिक लागू विधियों के अधीन है। पेशेवर से सामान्य लागू कानूनों के अलावा उन प्रावधानों का पालन करने की उम्मीद की जाती है जो किसी भी अनुबंध का हिस्सा बनते हैं। इसलिए, कानून को समझने और इस तरह की व्यस्तताओं में उपयुक्त साक्ष्य खोजने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।

एफएआईएस 130 में कहा गया है कि एफएआई की संलग्नता या तो उत्पन्न हो सकती है: -

- (a) जहां पेशेवर को कुछ विशिष्ट कानून या विनियमन (जैसे, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा) के अनुसार नियुक्त किया जाता है - जो अनुबंध के संचालन के जनादेश और प्रक्रिया दोनों को प्रदान कर सकता है या
- (b) जहां पेशेवर को ग्राहक द्वारा एक संविदात्मक व्यवस्था के माध्यम से नियुक्त किया जाता है - जो जनादेश प्रदान कर सकता है लेकिन विभिन्न कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन है और उन कानूनों और विनियमों के ढांचे के भीतर अनुबंध का संचालन करता है।

विशिष्ट कानूनों या विनियमों के तहत नियुक्त एक पेशेवर यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध के उद्देश्य उन कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं। संविदात्मक व्यवस्था के माध्यम से हितधारकों के साथ सहमत कोई भी जनादेश, प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुरूप होगा।

अनुबंध का संचालन करते समय, विभिन्न कानूनों और विनियमों के प्रावधान जो इस तरह के अनुबंध के काम को संचालित करने के तरीके को निर्धारित करते हैं और सबूत या गवाही प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, पर विचार किया जाना चाहिए।

6.4.1.1 प्रत्यक्ष प्रभाव कानून

सभी कानून अनुबंध का एक अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद, कुछ कानून विशेष रूप से एफएआई अनुबंध के लिए लागू होते हैं। ये कानून, जिन्हें **प्रत्यक्ष प्रभाव कानून** के रूप में जाना जाता है, पेशेवर के लिए अनुबंध का संचालन करने के लिए एक आवश्यक आधार बनाते हैं।

उदाहरण के लिए, सफेदपोश अपराध, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्रावधानों के साथ कुछ कानून हैं, और धोखाधड़ी और अनियमितताओं से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों के साथ कुछ अनुबंध या कंपनी से संबंधित कानून हैं। पेशेवर से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें इन प्रत्यक्ष प्रभाव कानूनों की बुनियादी समझ होगी ताकि वे योजनाओं की योजना बना सकें और उनका संचालन कर सकें।

प्रत्यक्ष प्रभाव कानून का एक उदाहरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 है जो साक्ष्य के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करता है और जिस तरीके से साक्ष्य एकत्र किया जा सकता है ताकि इसे कानून की अदालत में या सक्षम अधिकारियों के समक्ष स्वीकार्य माना जा सके। इसी प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 प्रत्यक्ष प्रभाव कानूनों का एक अन्य उदाहरण है क्योंकि साक्ष्य का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण इस कानून में उल्लिखित विशेष प्रक्रिया द्वारा शासित होता है। अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव कानून प्रत्येक अनुबंध की प्रकृति पर निर्भर करेंगे।

प्रत्यक्ष प्रभाव कानूनों पर *विचार करते समय धोखाधड़ियों की कार्य-प्रणाली* भी एक निर्धारक कारक है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के गैर-निष्पादित ऋण खातों से संबंधित एफएआई अनुबंध के मामले में, पेशेवर को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यभार करने की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि उधारकर्ता एक कॉर्पोरेट इकाई है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। यदि ऋण जाली या हेरफेर किए गए दस्तावेजों का उपयोग करके उधार लिया गया था, तो भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान भी प्रासंगिक हो जाते हैं। यदि निधियों का अन्यत्र उपयोग किया जाता है अथवा उनका गबन किया जाता है तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पहलू शामिल हो सकते हैं। अतः। कार्यभार को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रासंगिक प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है। कार्यप्रणाली के आधार पर, पेशेवर को मामले से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का अध्ययन करना पड़ सकता है।

हिरासत की श्रृंखला स्थापित करने की प्रक्रिया:

अखंडता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, हिरासत की श्रृंखला का रखरखाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी श्रृंखला की अनुपस्थिति में, न्यायालय को यह साबित करना भी मुश्किल होगा कि ऑडिट के दौरान एकत्र किए गए डेटा को बाद में नहीं बदला जाता है। डिजिटल साक्ष्य के मामले में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। हिरासत की श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम जिनका पालन किया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं-

- I. डिजिटल साक्ष्य पर हैश टेस्ट विश्लेषण करें। मामले में न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले हैश प्रमाण पत्र को सुरक्षित रखें।
- II. प्रतियों पर किए जाने वाले कार्य करना, जबकि मूल डेटा अपरिवर्तित और सील है।

- III. दस्तावेजों को बाद में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। मूल दस्तावेजों से प्रतियों को सत्यापित करना सुनिश्चित करें
- IV. डेटा की तारीख और समय मुहर, और भौतिक हिरासत के हाथों का परिवर्तन।

6.4.1.2 अनुबंध विशिष्ट कानून

ऊपर वर्णित प्रत्यक्ष प्रभाव कानूनों के अलावा, कुछ विशिष्ट कानून हैं, जिन्हें अनुबंध विशिष्ट कानूनों के रूप में जाना जाता है, जो तब लागू होते हैं जब अनुबंध की योजना बनाई जाती है और निष्पादित की जाती है। ये अनुबंध विशिष्ट कानून ऐसी स्थितियों में अनुबंध के समग्र संचालन को नियंत्रित करेंगे।

उदाहरण के लिए, दिवालियापन और दिवालियापन से संबंधित कानून हैं जो उस तरीके को संहिताबद्ध करते हैं जिसमें एफएआई प्रक्रियाओं को साक्ष्य और कानूनों को इकट्ठा करने के लिए आयोजित करने की आवश्यकता होती है कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य कैसे स्वीकार्य होना चाहिए। पेशेवर से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें कार्य प्रक्रियाओं के उचित संचालन के लिए इन अनुबंध विशिष्ट कानूनों की बुनियादी समझ हो।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी मास्टर निर्देशों के कुछ प्रावधानों के अनुसार बैंक ऋण धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एक पेशेवर नियुक्त कर सकता है या समाधान पेशेवर को दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त मामलों में, ऐसे कानून और नियम अनुबंध विशिष्ट कानूनों के उदाहरण हैं।

नीचे दिए गए विभिन्न स्थितियों के अधिक उदाहरण हैं जिनमें विभिन्न कानून और नियम शामिल हैं (प्रत्यक्ष प्रभाव कानून और अनुबंध विशिष्ट कानून दोनों)।

- ♦ सॉफ्टवेयर की चोरी के मामले में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के उपबंधों पर विचार किया जाता है। ये है
- ♦ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रत्यक्ष प्रभाव कानूनों के अतिरिक्त।
- ♦ जहां विशिष्ट विनियमन के तहत कुछ संस्थाओं को कोयले के आवंटन की जांच करने के लिए पेशेवर नियुक्त किया जाता है, पेशेवर को विशेष विनियमन और अधिनियम का अध्ययन करना होता है जिसके तहत इस तरह के कोयले का वितरण और कंपनियों को आवंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संगत मामलों की जांच करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की व्यापक समझ की भी आवश्यकता है।
- ♦ प्रतिभूति बाजार के मामले में, किसी कंपनी की परिसंपत्तियों या आय के विपथन, दुरुपयोग या बेईमानी के किसी भी कार्य की जांच करने के लिए पेशेवर नियुक्त किया जा सकता है, जिसकी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं या ऐसी कंपनी के खातों या वित्तीय विवरणों की पुस्तकों या वित्तीय विवरणों में हेरफेर करने के लिए इस तरह के कार्य या किसी भी उपकरण, योजना या आर्टिफिस के किसी भी छिपाने की जांच करने के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत में हेरफेर करेगी। इस संबंध में सेबी विनियमों और प्रावधानों की समझ सगर्ब के दौरान प्रासंगिक साक्ष्य की पहचान करने, इकट्ठा करने और एकत्र करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- ◆ दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत, पेशेवर को इस तरह के कोड के तहत विशिष्ट लेनदेन की जांच के लिए लेनदेन लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मुख्य रूप से इस तरह के लेनदेन पीयूएफई लेनदेन (अधिमानसित, अंडरवैल्यूड, धोखाधड़ी व्यापार और जबरन वसूली क्रेडिट) के संक्षिप्त नाम का उपयोग करते हैं। पेशेवर आईबीसी के प्रासंगिक प्रावधानों को समझेंगे जो इन लेनदेन और विशिष्ट स्थिति और दिवाला प्रक्रिया में पीयूएफई जैसे लेनदेन की पहचान करने के कारणों की व्याख्या करते हैं। अनुबंध के दौरान प्रासंगिक सबूतों की पहचान करने, इकट्ठा करने और एकत्र करने के लिए इन प्रावधानों को समझना महत्वपूर्ण है।
- ◆ बैंकिंग और ऋण धोखाधड़ी के मामले में, पेशेवर पहले अनुबंध की प्रकृति और उद्देश्य को समझेंगे इसके अलावा, पेशेवर पुष्टि करेगा कि उधारकर्ता एक फर्म, एक कंपनी या एक व्यक्ति है या नहीं। ऋण धोखाधड़ी के मामले में, जहां उधारकर्ता कंपनी ने अतिरंजित वित्तीय विवरण या स्टॉक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए हैं, पेशेवर यह समझेंगे कि क्या ऋण धोखाधड़ी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 36 के प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है। इन कानूनी प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार साक्ष्य एकत्र करना पेशेवर के लिए सहायक होगा।
- ◆ पेशेवर क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के एक मामले की जांच में शामिल हो सकता है जहां बैंक ग्राहक के लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ कार्ड नंबर चोरी हो जाता है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। ऐसे मामले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों/विनियमों और संभवतः भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। पहचान की चोरी से संबंधित प्रावधानों को समझना प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने में सहायक हो सकता है।
- ◆ एक साझेदारी फर्म के मामले में, ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां भागीदारों ने विक्रेता के भुगतान से कर राशि काट ली लेकिन कर अधिकारियों के साथ इसे जमा नहीं किया। इसके बजाय, राशि का उपयोग भागीदारों के व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। ऐसे मामलों में, पेशेवर को आयकर अधिनियम, 1961 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की समझ की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि ऐसे अपराधों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख चार्जशीट में सबसे अधिक होगा।

6.4.2 सबूत इकट्ठा करना

एफएआई की नियुक्ति का एक मुख्य उद्देश्य ऐसे साक्ष्य एकत्र करना है जो संवीक्षा और प्रतिपरीक्षा का सामना कर सकें और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वीकार्य हों। इसलिए, पेशेवर से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्य प्रक्रिया की योजना बनाएं और इस तरह से सबूत इकट्ठा करें जो प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करेंगे। इसलिए, उस क्षेत्राधिकार के सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है जहां घटना हुई थी।

अनुबंध के विषय को प्रभावित करने वाले कानूनों और विनियमों से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गैर-अनुपालन की पहचान करने में सहायता करने के लिए एक प्रक्रिया संचालित दृष्टिकोण (जैसे एक अनुकूलित चेकलिस्ट या एक स्वचालित समाधान) को अपनाने की आवश्यकता है। जटिल और महत्वपूर्ण मामलों पर, पेशेवर विशेषज्ञ कानूनी सलाह ले सकते हैं।

उदाहरण के लिए, जहां पेशेवर खनन रॉयल्टी से संबंधित धोखाधड़ी या अन्य कदाचारों की जांच करने के लिए लगा हुआ है, पेशेवर इलाके और कानून दोनों की समझ के साथ एक भूविज्ञानी या वकील को संलग्न कर सकता है। खान अधिनियम, 1952 और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की समझ से खानों, खदानों, प्रमुख खनिज और गौण खनिज आदि के बीच अंतर और अनुबंध के लिए उनकी प्रासंगिकता को समझने में मदद मिलेगी। भले ही वे ऐसे व्यापक प्रावधानों की सराहना करने में सक्षम हों, पेशेवर को आम तौर पर उन कानूनों या विनियमों से संबंधित सभी विशेषज्ञता नहीं माना जा सकता है। इसलिए, ऐसी स्थितियों में एक पेशेवर कानूनी या अन्य विशेषज्ञों की मदद ले सकता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कैसे, कुछ मामलों में, पेशेवर को सक्षम अधिकारियों के सामने गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है। उस समय, पेशेवर को पता होना चाहिए कि मुकदमेबाजी प्रक्रिया की जटिलताएं पर्याप्त जोखिम और संभावित नुकसान के साथ आती हैं। अदालत की सेटिंग में फॉरेंसिक निष्कर्षों का अनुवाद सख्त साक्ष्य और खोज आवश्यकताओं का पालन करने में पेशेवर की असमर्थता से कम हो सकता है, अदालत की कार्यवाही और अदालत के नियमों का ठीक से पालन करें, विभिन्न नियमों को समझें जो व्यक्तिगत न्यायालयों को अनिवार्य करते हैं, या परिष्कार से कम हो सकते हैं कठोर कानूनी जिरह की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कई कानून हो सकते हैं जिन पर पेशेवर को परीक्षण की तैयारी में कानूनी वकील की सहायता के लिए बुलाया जा सकता है।

इसलिए, एफएआई अनुबंध में कानूनों और विनियमों का ज्ञान और समझ अनिवार्य है। कानूनी बारीकियों में आने के लिए साक्ष्य एकत्र करने की आवश्यकता भी एक महत्वपूर्ण विचार है। इसी प्रकार, कारपोरेट धोखाधड़ी से संबंधित एफएआई की भागीदारी के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू होते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के अंतर्गत धोखाधड़ी की परिभाषा प्रासंगिक हो जाएगी। "धोखाधड़ी" शब्द को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत धोखाधड़ी की कुछ संकीर्ण परिभाषा की तुलना में लगभग हर कल्पनीय स्थिति को शामिल किया गया है। इसलिए, ये बारीक बारीकियां प्रासंगिक हो जाती हैं जब एफएआई की व्यस्तताओं से कानूनी कार्यवाही होने की उम्मीद की जाती है।

जहां पेशेवर की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होती है, मान लीजिए, एक छोटी कंपनी का प्रमोटर, जो लेखाकार पर गबन का संदेह कर रहा है और संदेह की पुष्टि करने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए पेशेवर मदद मांग रहा है, वहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा निर्धारित सावधानीपूर्वक तरीके से साक्ष्य इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। 1872 और प्रमोटर केवल "माध्यमिक" साक्ष्य से संतुष्ट हो सकता है और "प्राथमिक" साक्ष्य पर जोर नहीं दे सकता है जैसा कि आमतौर पर होता है जब

नियुक्ति से कानूनी कार्यवाही होने की उम्मीद है। हालांकि, गलत तरीके से बर्खास्तगी के लिए कानूनी सहारा लेने वाले संदिग्ध का जोखिम हमेशा बना रहता है, इसलिए सभी साक्ष्य एकत्र करने के प्रयासों में सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है, भले ही इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त समय और लागत लगे।

ज्यादातर अन्य मामलों में, पेशेवर को प्राथमिक साक्ष्य इकट्ठा करने की समझ पर नियुक्त किया जाता है और इसलिए सबूतों को इकट्ठा करने का कार्य इतने सावधानीपूर्वक तरीके से किया जाता है कि न केवल ये सबूत अदालत में स्वीकार्य होते हैं (कानूनी अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है) बल्कि दूसरे पक्ष द्वारा जिरह की परीक्षा का भी सामना कर सकते हैं।

इसके अलावा, एफएआईएस के बुनियादी सिद्धांत पेशेवर से सभी संबंधितों के अधिकारों का सम्मान करने की अपेक्षा करते हैं। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को उचित महत्व दिया जाएगा जो दूसरे पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करता है। एफएआई कार्यभार की प्रकृति के कारण, सभी पक्षों के विचारों और दृष्टिकोण को प्राप्त करना और समझना महत्वपूर्ण है। जितना पेशेवर को सच्चाई का पता लगाने के लिए परीक्षा का अधिकार है, उतना ही संदिग्धों को अपनी बेगुनाही का बचाव करने का अधिकार है। पेशेवर से अपेक्षा की जाती है कि वह संदिग्धों से उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए जानकारी और सबूत मांगेगा।

सभी पक्षों को अपना पक्ष, साक्ष्य और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि, यह सही समय पर और सही तरीके से किया जाना चाहिए, जैसे लिखित संचार के माध्यम से, उदाहरण के लिए, कारण बताओ नोटिस, लिखित स्पष्टीकरण आदि। सभी एफएआई संलग्नताओं को कानूनों का पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें संदिग्ध को गोपनीयता का कानून भी शामिल है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जो दूसरे पक्ष को तथ्यों के अपने संस्करण को प्रस्तुत करने के अवसर के साथ सुनवाई का पूरा अधिकार देते हैं, पर भी विचार किया जाना चाहिए।



6.5 परिकल्पना लागू करना

एफएआईएस 140 में कहा गया है कि एक परिकल्पना सीमित तथ्यों, मान्यताओं और टिप्पणियों के आधार पर एक अनंतिम, अप्रमाणित सिद्धांत, अनुमान या प्रस्तावित स्पष्टीकरण है, जिसके गुणों को आगे की परीक्षा और साक्ष्य के अध्ययन के माध्यम से स्थापित करने की आवश्यकता है।

किसी भी एफएआई अनुबंध में, दिए गए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और परिभाषित योजना होना आवश्यक है। साथ ही, निष्पक्षता के मूल सिद्धांत को बनाए रखना भी अनुबंध के लिए मौलिक है। यह विषय वस्तु की जांच के लिए विभिन्न परिकल्पनाओं को तैयार करके प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यह पेशेवर संदेह और तटस्थता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन की अनुमति देता है।

परिकल्पना को लागू करना एक ऐसी तकनीक है जो साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। यद्यपि रिपोर्ट में परिकल्पना का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, इस तरह के आवेदन के परिणामस्वरूप एकत्र किए गए साक्ष्य की गुणवत्ता, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष परिणाम को अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त बनाती है।

फॉरेंसिक लेखांकन कार्यों में, परिकल्पना को आम तौर पर कुछ अपवादों की संभावना को साबित करने या अस्वीकार करने के लिए कुछ लेनदेन और शेष राशि का परीक्षण करके सत्यापित किया जाता है। जांच कार्यों में, परिकल्पना को आम तौर पर मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए विकसित किया जाता है, धोखाधड़ी योजनाओं के संभावित तौर-तरीकों का समर्थन करने या अस्वीकार करने के लिए परीक्षण और संशोधित किया जाता है।

6.5.1 परिकल्पना कैसे बनाई और परीक्षण की जाती है?

परिकल्पना की अवधारणा को समझा जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए (यदि लागू हो) संभावित उल्लंघन या अपवादों की संभावना को मान्य करने में मदद करने के लिए जो (या नहीं) हो सकता है।

एक परिकल्पना बनाना एक पुनरावृत्ति प्रक्रिया है, जो तब तक जारी रहती है जब तक कि एक परिकल्पना नहीं मिल जाती है जो विचाराधीन मामले की व्याख्या करती है। इसके अलावा, एकत्र किए गए सबूतों और मामले की बदलती गतिशीलता के आधार पर, परिकल्पनाओं को फिर से तैयार या अद्यतन किया जा सकता है।

एफएआईएस 140 में विभिन्न वस्तुनिष्ठ पैरामीटरों पर एकत्रित साक्ष्यों का परीक्षण करने और **साबित करने, अस्वीकार करने अथवा न करने के लिए तर्कसंगत और विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने की भी आवश्यकता होती है** विभिन्न परिकल्पनाओं को विकसित करना और उनका परीक्षण करना एक ऐसी तकनीक है जो विभिन्न संभावित तर्कों को खत्म करने में मदद करती है जिसे विशेषज्ञ की जिरह के दौरान विरोधी वकील द्वारा बचाव के रूप में रखा जा सकता है। एक बार जब सभी संभावित परिकल्पनाएं शून्य साबित हो जाती हैं, सिवाय उन लोगों के जो किसी विशेष दावे या संभावना का समर्थन करते हैं, तो वे पेशेवर को अन्य संभावनाओं को खारिज करते हुए आत्मविश्वास के साथ एक वैध निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करते हैं।

परिकल्पना दृष्टिकोण को कभी-कभी, फॉरेंसिक और जांच मामलों को हल करने के लिए केस थ्योरी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। एक उदाहरण के रूप में, परिकल्पना की मूल अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए, निम्नलिखित स्थिति को लें जहां सरकारी अनुबंध प्राप्त करने के लिए रिश्त के आरोप हैं। दो परिदृश्यों पर विचार किया जा सकता है जिसमें पहला परिकल्पना दृष्टिकोण को लागू नहीं करता है और दूसरा करता है: -

परिदृश्य 1: पेशेवर ए अनुबंध फ़ाइल की समीक्षा करना शुरू कर देता है और प्राप्त जानकारी के आधार पर, उन सभी स्टाफ सदस्यों का साक्षात्कार शुरू करता है जो सरकारी अनुबंध के लिए बोली लगाने में शामिल थे। कर्मचारियों की इस सूची में शामिल संदिग्ध भी है जो आरोपों से इनकार करता है। पेशेवर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि सबूत के रूप में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या प्रासंगिक नहीं हो सकता है, इसलिए, बहुत सफलता नहीं है।

परिदृश्य 2: पेशेवर बी संभावित सिद्धांतों की एक सूची बनाता है। यदि आरोप सही है, तो कुछ असामान्य साक्ष्य पीछे छोड़ दिए गए होंगे, जैसे: -

- ♦ संगठन में किसी ने असामान्य परिस्थितियों में या विषम घंटों में सरकार में किसी के साथ संपर्क किया।

- ◆ संगठन को समायोजित करने के लिए कुछ असामान्य नियम या शर्तें शामिल या संशोधित की गईं।
- ◆ किसी सरकारी अधिकारी को कुछ लाभ पहुंचाए गए।

इनमें से कुछ या सभी सिद्धांतों (या परिकल्पनाओं) को साबित या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन इनकी जांच में, निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करने के लिए कुछ प्रासंगिक सबूत मिलेंगे।

इसलिए, परिकल्पना के साथ परिदृश्य 2, पेशेवर बी को कार्य प्रक्रियाओं का संचालन करने और संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इसके अलावा, जैसे-जैसे कार्य प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं, सिद्धांत संशोधित (गिराए गए, जोड़े गए या बदले) हो सकते हैं और इस तरह मुख्य जांच से विषयांतर की संभावना को कम कर सकते हैं।

अंतिम कार्यप्रणाली तभी उभरती है जब कई परिकल्पनाएं तैयार और परखी जाती हैं।

मामले की पृष्ठभूमि की समझ प्राप्त होने के बाद आम तौर पर एक परिकल्पना बनाई जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: -

- ◆ अनुबंध की शर्तें और उद्देश्य
- ◆ आरोपों या संदिग्ध उल्लंघनों की प्रकृति
- ◆ प्रमुख दस्तावेजों और जानकारी की उपलब्धता
- ◆ कुछ व्यक्तियों की भागीदारी
- ◆ सिस्टम और प्रक्रियाओं की जटिलता
- ◆ प्रासंगिक कानून और नियम
- ◆ नियंत्रण वातावरण और अन्य कारकों की समझ जो किसी आरोप या विवाद में योगदान दे सकते हैं

ऊपर वर्णित प्रारंभिक समझ प्राप्त करने के बाद, पेशेवर परिकल्पना विकसित करता है और कार्य प्रक्रियाओं के माध्यम से इनका परीक्षण शुरू करता है। परिकल्पना बनाने के लिए एक सामान्य विचारोत्तेजक व्यावहारिक दृष्टिकोण निम्नानुसार दिया गया है: -

- (a) *क्या हुआ होगा?* – उन कार्रवाइयों और लेन-देन के संदर्भ में संभावित कार्यप्रणाली को नोट करना जो हो सकती थीं और उसी के आसपास और परिकल्पना विकसित करना।
- (b) *कौन शामिल हो सकता है?* – उन सभी व्यक्तियों को सूचीबद्ध करना जिनकी प्रक्रिया में भूमिका है, कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान करने के लिए प्राधिकरण मैट्रिक्स, पदानुक्रम और संगठन संरचना का उपयोग करते हुए। इन व्यक्तियों के किसी भी करीबी संपर्क की पहचान करने के लिए सार्वजनिक डोमेन खोजों और ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस का संचालन करना।

- (c) आरोप सही क्यों हो सकते हैं? - दबाव, अवसर और युक्तिकरण की अवधारणाओं को यथासंभव लिंक करें और कार्यों के संभावित कारणों को समझें।
- (d) छिपाने के संभावित तरीके क्या हैं? - पिछले मामलों और रिपोर्टों की समीक्षा के माध्यम से कमजोरियों की पहचान करें। इस बिंदु पर, डिजिटल ट्रेल सहित घटनाओं का निशान एक महत्वपूर्ण विचार है।
- (e) यह कब हुआ? - कालानुक्रमिक रूप में घटनाओं की एक समयरेखा तैयार करें, इसे व्यक्तियों की भागीदारी और कार्रवाई के स्थान से उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के साथ जोड़ें, असाधारण स्थितियों को सूचीबद्ध करें।
- (f) संदिग्ध धोखाधड़ी कैसे की जा रही है? - अकादमिक समझ और व्यावहारिक अनुभव के आधार पर संदिग्ध कार्यप्रणाली को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, इस पर विभिन्न संभावनाओं की सूची बनाएं।
- (g) संभावित मकसद क्या हो सकते हैं? - कार्रवाई करने के लिए ट्रिगर और प्रेरणा को समझें।
- (h) सबूत कैसे इकट्ठा किए जा सकते हैं? निर्धारित करें कि (स्रोतों) से सबूत कहां से एकत्र किए जा सकते हैं।
 - ऑन-बुक बनाम ऑफ-बुक - अर्थात, क्या इसकी पहचान खातों की पुस्तकों की समीक्षा, प्रलेखन समीक्षा और लेनदेन परीक्षण या साक्षात्कार, बाहरी पूछताछ, यात्राओं और खुफिया की तकनीकों को लागू करने से अधिक से की जाएगी।
 - संगठन के लिए आंतरिक बनाम बाहरी - अर्थात, क्या इसकी पहचान आंतरिक रिकॉर्ड या तीसरे पक्ष के रिकॉर्ड की समीक्षा से की जाएगी और इसी तरह आंतरिक व्यक्तियों या मामले से जुड़े बाहरी पक्षों के साथ चर्चा में शामिल होगी।

उपरोक्त चरणों या पद्धति का पालन वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है, अर्थात, किसी विशेष पथ पर बहुत जल्दी ध्यान केंद्रित करने के जाल से बचने के लिए पेशेवर की आवश्यकता। परिकल्पना तैयार करते समय किसी विशेष व्यक्ति या विभाग को लक्षित करने, या कुछ अवचेतन पूर्वाग्रहों से प्रभावित होने के प्रलोभन से बचना होगा।

पहचान किए गए धोखाधड़ी संकेतक (लाल झंडे) का उपयोग परिकल्पना तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। यह काफी प्रासंगिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण मामलों पर केंद्रित हैं।

एफएआई पद्धतियों को एक व्यवस्थित और विश्वसनीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए तटस्थता बनाए रखते हुए विचारशील परिकल्पनाओं के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए। पेशेवर द्वारा उत्पन्न परिकल्पनाएं लचीली, विकसित होंगी और एक बड़े सिद्धांत या धारणा को साबित करने या अस्वीकार करने के लिए उन्हें मान्य या अस्वीकार करने के लिए नई या वैकल्पिक परिकल्पनाओं को शामिल करेंगी, जैसे कि मोडस ऑपरेंडी। में

सिद्धांत या स्पष्टीकरण तैयार करना, जो परिकल्पनाओं का आधार बनता है, पेशेवर खुले दिमाग रखेगा और पेशेवर संदेह को बनाए रखते हुए उद्देश्य परिकल्पना विकसित करेगा।

साक्ष्य एकत्र करने की कवायद के हिस्से के रूप में, पेशेवर परिकल्पनाओं से संबंधित सभी प्रकार के साक्ष्य एकत्र करेगा, भले ही वह परिकल्पनाओं को साबित या अस्वीकार करता हो। एक जांच समाप्त करने के बाद, पेशेवर या तो साबित करने की स्थिति में होगा, **अस्वीकृत, या सिद्धांत के** रूप में तैयार के रूप में साबित नहीं।

उदाहरण

उदाहरण 1: बैंक उधार और एनपीए खाते के संबंध में

किसी विशेष बैंक में उधारकर्ता का खाता गैर-निष्पादित खाते (एनपीए) में बदल गया है, जिससे उधारकर्ता ने क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था। बैंक ने अब पेशेवर को यह जांचने के लिए नियुक्त किया है कि खातों की पुस्तकों में गलत बयानी या हेरफेर या धन के किसी भी डायवर्जन या हेर-फेर के संबंध में कोई अनियमितता तो नहीं है।

परिकल्पना

मामले की समझ और दस्तावेज़ीकरण और प्रारंभिक वित्तीय विश्लेषण की बुनियादी समीक्षा के आधार पर, जाँच के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ तैयार की जा सकती हैं: -

- प्रवर्तकों और निदेशकों ने संभावित रूप से व्यक्तिगत उद्देश्यों या अन्य उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया हो सकता है, जिनके लिए धन दिया गया था।
- ऋण समझौते में अनुबंधों का उल्लंघन किया जा सकता था, जैसे कि निर्दिष्ट एस्क्रो खाते के बजाय अन्य खातों में धन की आमद को मोड़ना।
- ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ीकरण में या खाते की नियमित निगरानी के लिए किए गए प्रस्तुतियों के दौरान त्रुटियाँ या अनियमितताएँ हो सकती हैं।
- संबंधित या जुड़े हुए पक्षों के साथ लेनदेन आगे वित्त प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से बताने के लिए किया जा सकता था।
- जाली खरीद दर्ज की जा सकती थी, जिसके खिलाफ धन का वितरण किया गया होगा, हालांकि, प्रमोटरों द्वारा इसे वापस प्राप्त किया जा सकता था।

परिकल्पना और कार्य प्रक्रियाओं की अवधारणा का अनुप्रयोग

- लोन डॉक्यूमेंटेशन की समीक्षा यानी, एग्रीमेंट कॉपी और नेगेटिव वाचाएं, साथ ही फंड का लाभ उठाने के लिए सबमिट किए गए विवरण और डेटा।

- (b) निधियों के अंतर्वाह और बहिर्वाह तथा एस्करो खाते में निधियों के अंतर्वाह से बचने के संबंध में कार्यप्रणाली को समझने के लिए उधारकर्ता के अन्य बैंक खाता विवरणों की समीक्षा करें।
- (c) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन में वाणिज्यिक भावना का विश्लेषण (हाथ की लंबाई पर होना चाहिए) लेनदेन परीक्षण और प्रलेखन के साथ, माल की भौतिक आवाजाही और धन की प्राप्ति के लिए समीक्षा।
- (d) खरीद लेनदेन पर डेटा एनालिटिक्स से जुड़े विश्लेषणात्मक कार्य प्रक्रियाएं।

पदवी

साक्ष्य एकत्र किए गए और परिकल्पना के निम्नलिखित परिणाम थे: -

- (a) अंतर-समूह कंपनियों और संबंधित पक्षों के लिए लेटर ऑफ़ क्रेडिट सुविधा का उपयोग किया गया था ताकि एक इकाई के खातों की पुस्तकों में फर्जी बिक्री बुक की जा सके जबकि दूसरे में खरीद बढ़ाई जा सके, इसलिए साबित हुआ।
- (b) खाते की निरंतर निगरानी के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ीकरण की समीक्षा ने सुझाव दिया कि सब कुछ उधारकर्ता की वास्तविक स्थिति और मामलों के अनुरूप था, इसलिए अस्वीकृत हो गया।
- (c) अन्य बैंक खाता विवरण उपलब्ध नहीं थे, इसलिए परिकल्पना साबित नहीं हुई।

उदाहरण 2: व्यापार प्राप्तियों की प्रामाणिकता के संबंध में

प्रबंधन ने व्यापार प्राप्य क्षेत्र में फॉरेंसिक लेखा कार्य प्रक्रियाओं को करने के लिए पेशेवर को नियुक्त किया है क्योंकि इकाई के पास आम ग्राहकों के साथ बहु-स्थान लाभ केंद्र हैं, यह जांचने के लिए कि क्या कोई गैर-मौजूदा व्यापार प्राप्य हैं।

परिकल्पना

मामले की समझ और दस्तावेज़ीकरण और प्रारंभिक वित्तीय विश्लेषण की बुनियादी समीक्षा के आधार पर, जाँच के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ तैयार की जा सकती हैं: -

- (a) वित्त विभाग के साथ बिक्री और विपणन विभाग के प्रतिनिधियों के बीच मिलीभगत।
- (b) बिक्री लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन प्रोत्साहन का नुकसान हुआ है और इस प्रकार इस तरह की अनियमितता में लिप्त होने का दबाव है।
- (c) ऐसी कोई भी गैर-मौजूद व्यापार प्राप्तियाँ मूल्यांकन चक्र के समान समय सीमा के आसपास सिस्टम में दर्ज की जा सकती हैं।

परिकल्पना और कार्य प्रक्रियाओं की अवधारणा का अनुप्रयोग

- शेष राशि की पुष्टि के लिए कॉल करें।
- डेटा विश्लेषण और "असामान्य दोहराव" के परीक्षण करें (उदाहरण के लिए, ग्राहक मास्टर पर SSS/SSD "समान-समान-समान", "समान-समान-भिन्न" परीक्षण।
- सामग्री आंदोलन के लिए दस्तावेज़ीकरण की समीक्षा करें।
- वर्ष-दर-वर्ष आंदोलन का विश्लेषण करने के लिए विस्तृत खाता बही जांच करें, वर्ष आंदोलन के दौरान, किसी भी प्रवृत्ति की पहचान करें आदि।
- वास्तविक अस्तित्व की जांच करने के लिए व्यापार प्राप्य खाता धारकों के साइट विजिट का संचालन करना।
- सार्वजनिक डोमेन जांच करें - उस व्यवसाय को समझने के लिए जिसमें वे काम करते हैं, बाजार की प्रतिष्ठा, समीक्षा और वित्तीय ताकत।
- खातों की पुस्तकों के अनुसार आदाता के नामों को सत्यापित करें और बैंक विवरणों और उनमें दिए गए विवरणों में परिलक्षित नामों के साथ क्रॉस-चेक करें। यदि लेखा बहियों में कोई गलत बयानी की गई है तो इसमें स्पष्ट बेमेल हो सकता है।

पदवी

साक्ष्य एकत्र किए गए और परिकल्पना के निम्नलिखित परिणाम थे: -

- ऐसे ग्राहक नामों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्ययों में एक प्रवृत्ति के साथ एक ही समय के आसपास कई ग्राहक स्वामी बनाए गए थे, हालांकि, ऐसे ग्राहकों के व्यवसाय की कोई वेब-आधारित उपस्थिति नहीं थी, इसलिए साबित हुआ।
- बिक्री लक्ष्य समय पर अच्छी तरह से पूरा किया गया था और जगह में पर्याप्त बिक्री आदेश थे, इस प्रकार यह परिकल्पना अस्वीकृत हो गई।
- बिक्री, विपणन और वित्त विभाग के बीच संबंध या मिलीभगत स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए साबित नहीं हुए।

उदाहरण 3: निवेश का समर्थन करने के लिए संपत्ति के अस्तित्व के संबंध में

अनुबंध एक कंपनी में संभावित अनियमितताओं से संबंधित है, अचल संपत्तियों, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में महत्वपूर्ण निवेश के साथ बैलेंस शीट के प्रमुख घटकों के रूप में जो मूल्य में फुलाया जा सकता है।

परिकल्पना

मामले की समझ और दस्तावेज़ीकरण और प्रारंभिक वित्तीय विश्लेषण की बुनियादी समीक्षा के आधार पर, जाँच के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ तैयार की जा सकती हैं: -

- (a) अचल संपत्ति परिवर्धन केवल कागज पर हो सकता है और शारीरिक रूप से अस्तित्व में नहीं हो सकता है, फुलाए गए बिक्री नंबरों की भरपाई के लिए किया जाता है ताकि खातों की पुस्तकों में टैक्स क्रेडिट बनाया जा सके।
- (b) प्रबंधन ने कंपनी में निवेश के अपने हिस्से को उतार दिया हो सकता है या वे अतिरिक्त धन जुटाने की योजना बना रहे होंगे।
- (c) समग्र बाजार एक गिरावट के चरण में है जिसने बिक्री को प्रभावित किया है और इस तरह निवेशकों ने चिंता जताई है, जिसके परिणामस्वरूप शेयर की कीमत में गिरावट आई है।
- (d) परिपक्व होने वाली कुछ ऋण सुविधाओं के पुनर्भुगतान में देरी हुई है, यह संभावित तरलता संकट को दर्शाता है, इसलिए निवेश में वृद्धि के साथ विरोधाभास है।

परिकल्पना और कार्य प्रक्रियाओं की अवधारणा का अनुप्रयोग

- (a) व्यवसाय की प्रकृति बनाम निवेश की राशि बनाम अचल संपत्ति के प्रकार के बीच किसी भी असामान्यता की जांच करें।
- (b) अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड के अस्तित्व की जांच करें, जिसमें शीर्षक विलेख, अनुबंध, विलेख, कर रिकॉर्ड, वितरण और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट शामिल हैं।
- (c) पिछले कुछ वर्षों के लिए उन परिसंपत्तियों के संचालन से राजस्व की तुलना में निवेश की मात्रा की तुलना करें।
- (d) अचल संपत्तियों में समग्र निवेश की तुलना में परिचालन मार्जिन।
- (e) अचल संपत्तियों की कोई प्रमुख कमी या बिक्री।
- (f) अचल संपत्तियों के खिलाफ किए गए सावधि ऋण और अन्य उधार की राशि।
- (g) अचल संपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन।
- (h) उन पार्टियों का विवरण जिनसे अचल संपत्ति खरीदी जाती है।
- (i) अचल संपत्तियों आदि के लिए किए गए हानि परीक्षण का विवरण।

पदवी

साक्ष्य एकत्र किए गए और परिकल्पना के निम्नलिखित परिणाम थे: -

- (a) परिसंपत्तियों से सार्थक आय की कमी नोट की गई थी, इसलिए साबित हुई।
- (b) प्रबंधन ने कंपनी पर अपना हिस्सा नहीं उतारा है, इस प्रकार परिकल्पना अस्वीकृत हो गई है।
- (c) संपत्ति के अस्तित्व और स्वामित्व का समर्थन करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य संभव नहीं था, इसलिए साबित नहीं हुआ।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. खर्च और विक्रेता ऑनबोर्डिंग के संबंध में धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का एक उदाहरण क्या है?
 - (क) संस्था की अस्पष्टीकृत वित्तीय स्थिति
 - (ख) खातों की पुस्तकों में फर्जी या बढ़े हुए खर्चों, व्यक्तिगत मुनाफाखोरी और विक्रेता-कर्मचारी मिलीभगत के माध्यम से रिश्वत के माध्यम से धन की हेराफेरी करना
 - (ग) संगठन के निर्णय लेने में पदानुक्रम संरचना का गैर-पालन
 - (घ) तेजी से परिवर्तनों के लिए उच्च भेद्यता, जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, उत्पाद अप्रचलन, या ब्याज दरें
2. निम्नलिखित में से कौन सा फॉरेंसिक लेखांकन में डेटा विश्लेषण का एक घटक नहीं है?
 - (क) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)
 - (ख) सांख्यिकीय तकनीक
 - (ग) प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी)
 - (घ) मशीन लर्निंग (एमएल)
3. खरीद प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त संभावित लाल झंडा कौन सा है?
 - (क) उच्च मूल्य या डुप्लिकेट चालान/भुगतान
 - (ख) वित्तीय वर्ष के अंत या तिमाही के अंत में बुक किए गए चालान
 - (ग) चालान की तारीख से पहले भुगतान की तारीख
 - (घ) पीओ जारी करने से पहले प्राप्त माल
4. फॉरेंसिक लेखांकन और जांच कार्यों के संदर्भ में, हिरासत की श्रृंखला स्थापित करने का उद्देश्य क्या है?
 - (क) सबूत इकट्ठा करने में पेशेवर की विशेषज्ञता को प्रमाणित करने के लिए।
 - (ख) अदालती कार्यवाही और मुकदमे की तैयारी में तेजी लाना।
 - (ग) अनुबंध करने वाले पेशेवर की क्षमता साबित करने के लिए।
 - (घ) एकत्रित डेटा और साक्ष्य की अखंडता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए

5. फॉरेंसिक लेखांकन अनुबंध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है?
- (क) व्यवस्थित और प्रभावी सबूत इकट्ठा करने के लिए
 - (ख) पेशेवर संदेह और तटस्थता के बीच निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखने के लिए
 - (ग) संभावित उल्लंघनों की संभावना को मान्य करने के लिए
 - (घ) सीमित तथ्यों और मान्यताओं के आधार पर एक अनंतिम सिद्धांत प्रदान करना

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर:

1.	(ख)	2.	(ग)	3.	(ग)	4.	(घ)	5.	(ख)
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----